

1501608-56.2020.8.26.0616

Classe: Ação Penal de Competência do Júri

Assunto: Feminicídio

Magistrado: VIVIAN NOVARETTI HUMES

Comarca: Mogi das Cruzes

Foro: Foro de Mogi das Cruzes

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/11/2022

... a valoração, na primeira fase, das qualificadoras do homicídio que não consubstanciem agravantes genéricas, na linha da seguinte jurisprudência:

"TRIBUNAL DO JÚRI - SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ARTS. 121, § 2º, INCISOS I E IV) - APELO DA DEFESA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE EM ALEGADA CONTRARIEDADE DA DECISÃO COM A PROVA DOS AUTOS, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mogi das Cruzes

Foro de Mogi das Cruzes

1ª Vara Criminal

Av. Valentina Mello Freire Borenstein, nº 331, Mogi das Cruzes-SP - cep 08735-270

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1501608-56.2020.8.26.0616 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501608-56.2020.8.26.0616 2022/000776

Classe - Assunto:

Ação Penal de Competência do Júri - Feminicídio (Violência Doméstica Contra a Mulher)

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante -

2198181/2020 - DEL.DEF.MUL. MOGI DAS CRUZES, 12959559 - DEL.DEF.MUL. MOGI DAS CRUZES, 3559/20/306 - DEL.DEF.MUL. MOGI DAS CRUZES, 771/20/312 - DEL.DEF.MUL. MOGI DAS CRUZES, 2198181 - DEL.DEF.MUL. MOGI DAS CRUZES

Autor:

Justiça Pública

Réu:

FERNANDO CEZAR PEREIRA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). VIVIAN NOVARETTI HUMES

Vistos.

FERNANDO CEZAR PEREIRA, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, porque, segundo a denúncia (fls. 93/95), no dia 12 de agosto de 2020, por volta das 05h09, na Rua Professor João Gualberto Mafra Machado,

nº 488, Parque Olímpico, nesta cidade e Comarca de Mogi das Cruzes, agindo com manifesta intenção homicida, por motivo fútil, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima e contra a mulher por razões da condição de sexo feminino, tentou matar A.G.L., causando-lhe os ferimentos a serem descritos no laudo de exame de corpo de delito, não consumando o crime por circunstâncias alheias a sua vontade.

Após a pronúncia (fls. 418/422), ao ser submetido o réu a este Tribunal do Júri, o Conselho de Sentença, na votação dos quesitos propostos, por maioria de votos (art. 489 do CPP), assim decidiu: (i) reconheceram a materialidade e autoria do crime; (ii) reconheceram a prática de tentativa de homicídio; (iii) votaram negativamente ao quesito relativo à absolvição do acusado; (iv) reconheceram a presença das circunstâncias qualificadoras referentes ao motivo fútil e à utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima, bem como à prática contra mulher por razões da condição do sexo feminino, envolvendo violência doméstica.

Assim, de acordo com o veredito dos jurados, o réu praticou o delito tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal.

Diante dessa premissa, passo a aplicar a sanção penal, de acordo com o disposto no artigo 492, I, do Código de Processo Penal.

Na primeira fase da dosimetria, considerando os parâmetros judiciais previstos no artigo 59 do Código Penal, observo que o réu possui maus antecedentes, já tendo sido condenado em definitivo por outros delitos no Estado do Paraná, conforme revela a folha de antecedentes às fls. 360/382:

- a) receptação (fls. 360/361 – autos 0000011-19.2000, aparentemente repetido à fl. 380);
- b) lesão corporal em contexto de violência doméstica, por duas vezes (fls. 362/363 e 381 – autos 0001386-35.2012, fls. 368/369 – autos 0000561-52.2016); além de outra vez em concurso com o crime de ameaça (fls. 376/377 – autos 0000303-08.2017);
- c) vias de fato em contexto de violência doméstica (fls. 370/371 – autos 0001257-54.2017);
- d) crime do art. 10 (descrição compatível com o tipo anteriormente previsto em tal artigo pela Lei n. 9.437/1997, revogada pela Lei n. 10.826/2003), conforme fl. 379 (autos n. 21/1999);
- e) roubo (fls. 379/380 – autos n. 0022004-00);
- f) resistência (fl. 380 – autos n. 018/2001);
- g) furto simples (fl. 380 – autos n. 31/1998);
- h) crime do art. 34 (descrição compatível com o tipo previsto em tal artigo pela Lei n. 9.605/1998), conforme fl. 381 (autos n. 0000969-14.2014).

Além disso, consta a condenação do réu neste Estado pelo art. 28 da Lei n. 11.340/2006 (fls. 487 – autos n. 0008535-05.2014).

Assim, valoro as mencionadas condenações nesta fase como maus antecedentes, à exceção da condenação nos autos 0000303-08.2017 (fls. 376/377), que será valorada como reincidência.

Ainda na primeira fase da dosimetria, no âmbito das consequências do crime, verifico que a vítima necessitou realizar procedimento cirúrgico de considerável porte em razão dos ferimentos sofridos, conforme descrito no laudo de exame de corpo de delito: "(...) Às 16:30 foi iniciada a cirurgia que terminou às 19:00, tendo sido realizada videotoracoscopia a direita e laparoscopia. Além disso foi instalada drenagem torácica em selo d'água a direita. (...) O procedimento teria ocorrido em duas etapas, sendo a primeira de abordagem torácica onde se observou líquido com característica hemática e coágulos (sangue) em moderada quantidade, além de lesão na parede torácica posterior, lesão diafragmática e lesão do lobo inferior direito do fígado, tratados com hemostasia e sutura. A segunda etapa teria

abordado a cavidade abdominal sendo que as alterações observadas são aquelas decorrentes do procedimento relatado acima" (fl. 330). A existência de tais consequências mais gravosas não é ínsita ao tipo, já que a tentativa de homicídio pode deixar diversos graus de ferimentos na vítima, inclusive leves.

Assim, diante das referidas circunstâncias judiciais valoradas, sopesando cada circunstância judicial em 1/6 (à exceção dos maus antecedentes, que se valoram em 1/4 para guardar proporcionalidade com o número de condenações prévias definitivas valoradas nesta fase), majoro a pena base à razão de 2/5 (fração mais próxima ao resultado da soma das frações acima), resultando em 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão.

Na segunda fase, não verifico atenuantes. Considerando que o Conselho de Sentença reconheceu três qualificadoras do homicídio, uma delas (prática contra mulher por razões do sexo feminino) serve para qualificar o crime, e as demais (motivo fútil e utilização de recurso que dificultou a defesa da vítima) são valoradas nesta fase, já que correspondem, respectivamente, às agravantes previstas no art. 61, II, "a" e "c", do Código Penal. Registro que, em nova análise do tema, reputo ser esse o entendimento mais acertado, reservando a valoração, na primeira fase, das qualificadoras do homicídio que não consubstanciem agravantes genéricas, na linha da seguinte jurisprudência:

"TRIBUNAL DO JÚRI - SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO DELITO DE HOMICÍDIO QUALIFICADO (CP, ARTS. 121, § 2º, INCISOS I E IV) - APELO DA DEFESA - PLEITO DE ABSOLVIÇÃO COM BASE EM ALEGADA CONTRARIIDADE DA DECISÃO COM A PROVA DOS AUTOS, PLEITEANDO-SE SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DA PENA. HOMICÍDIO QUALIFICADO - DECISÃO DOS JURADOS EM CONSONÂNCIA COM O ACERVO PROBATÓRIO, OPTANDO ELES POR UMA DAS VERSÕES DO FATO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA QUE NÃO PODE SER ÁRBITRO DO VEREDICTUM E NEM PODE ESCOLHER, DENTRE MAIS DE UMA VERSÃO VEROSSÍMIL, AQUELA QUE LHE PARECER A MAIS ACERTADA, SOB PENA DE VIOLAR A SOBERANIA DO JÚRI - PRECEDENTES - PLEITO DE ANULAÇÃO DESCABIDO, MANTIDA A CONDENAÇÃO - DOSAGEM DA PENA CORRETA QUE NÃO MERECE REPAROS, BEM FIXADA A PENA BASE ACIMA DO PISO COM MOTIVAÇÃO E INCIDINDO QUALIFICADORA NA SEGUNDA FASE COMO AGRAVANTE GENÉRICA - REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO ADEQUADO E SUFICIENTE NA HIPÓTESE, DESCABENDO BENESSES - RECURSO DESPROVIDO."

(TJSP, Apelação Criminal 0000459-93.2017.8.26.0361, Relator(a): Ivana David, Comarca: Mogi das Cruzes, Órgão julgador: 7ª Câmara de Direito Criminal, Data do julgamento: 11/11/2022, grifei.)

"(...)

4. Nos moldes da jurisprudência desta Corte, 'no delito de homicídio, havendo pluralidade de qualificadoras, uma delas indicará o tipo qualificado, enquanto as demais poderão indicar uma circunstância agravante, desde que prevista no artigo 61 do Código Penal, ou, residualmente, majorar a pena-base, como circunstância judicial' (AgRg no REsp n. 1.644.423/MG, relatora Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 7/3/2017, Dje 17/3/2017).

(...)"

(STJ, HC 596293 / PB, RELATOR Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DATA DO JULGAMENTO: 18/08/2020.)

Assim, nesta fase, diante das duas agravantes genéricas referidas acima (art. 61, II, "a" e "c", do Código Penal) e da reincidência já mencionada (autos 0000303-08.2017 - fls. 376/377), valorando cada qual à razão de 1/6, majoro a pena à razão de 1/2, resultando em 25 anos, 2 meses e 12 dias de reclusão.

Na terceira fase, está presente apenas a causa de diminuição de pena relacionada à tentativa (artigo 14, inciso II, do CP). Analisando o iter criminis percorrido, observo que a vítima chegou a ser atingida gravemente e, ainda, quase veio a óbito, conforme laudo de exame de corpo de delito (fls. 161/162), que menciona, além do procedimento acima descrito: "Concluo que a examinada apresentou lesão de NATUREZA

GRAVE, pelo risco de morte determinado pelas lesões internas sofridas" (fl. 331, grifei). Assim, reduzo a pena pela fração de 1/3 (um terço), resultando em 16 anos, 9 meses e 18 dias de reclusão, pena que torno definitiva.

Nos termos do art. 33 do Código Penal, fixo o regime inicial fechado para cumprimento da pena de reclusão imposta, tendo em vista o patamar superior a 08 (oito) anos.

Consigno ser inviável substituir as penas privativas de liberdade por restritivas de direitos ou aplicar a suspensão condicional das penas, por ausência dos requisitos objetivos e subjetivos previstos na lei.

Quanto ao disposto no art. 387, § 2º, do Código de Processo Penal, observo que a colocação do réu em regime mais benéfico depende da verificação de dados que não estão ao alcance deste Juízo, já que a progressão exige que seja avaliado o critério subjetivo (art. 112 da LEP); ademais, cabe ao Juízo de Execução proceder às adequações necessárias em caso de outras condenações penais, nos termos dos artigos 66, III, "a", e 111, ambos da Lei nº 7.210/1984.

Deixo de analisar a possibilidade de fixação de valor mínimo para indenização, eis que não foi formulado requerimento na denúncia, de tal modo que a questão não foi submetida regularmente ao contraditório.

Ante o exposto e em atenção ao veredito do Conselho de Sentença, julgo procedente a pretensão punitiva estatal para condenar o réu FERNANDO CEZAR PEREIRA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 121, § 2º, incisos II, IV e VI, § 2º-A, inciso I, c.c. o artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, à pena privativa de liberdade de 16 (dezesesseis) anos, 9 (nove) meses e 18 (dezoito) dias de reclusão.

Tendo em vista a condenação do réu e o fato de que respondeu preso ao processo, não estando presentes motivos para a revogação da custódia cautelar, determino a manutenção da prisão preventiva decretada, inclusive para, a partir de agora, assegurar aplicação da lei penal mediante o cumprimento da pena. Expeça-se o necessário.

Condeno o réu ao pagamento das custas processuais (art. 804 do CPP e art. 4º, §9º, da Lei Estadual 11.606/2003), ressaltando-se a possibilidade de suspensão em razão de eventual gratuidade processual, em sede de execução de pena, eis que possível a modificação de sua situação financeira (STJ, AgInt no REsp 1637275 / RJ, Relator Ministra Maria Thereza De Assis Moura, Sexta Turma, julgamento: 06/12/2016).

Transitada em julgado esta sentença, expeça-se o necessário para seu integral cumprimento, incluindo as seguintes providências: 1) Expeça-se guia de recolhimento definitiva; 2) Oficie-se ao Instituto de Identificação do Estado de São Paulo (IIRGD) e ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo.

Lida a presente sentença em Plenário, dá-se por publicada e por intimadas as partes.

Registre-se, comunique-se e cumpra-se.

Mogi das Cruzes, 22 de novembro de 2022, às 17h58.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA